

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2237/2536	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด	โจทก์
	ผู้ซื้อ ทรัพย์	โจทก์
	นาย สมิต มโนมัยวิบูลย์ กับพวก	โจทก์
	นาย สม ชาย สุรอมรรรัตน์ กับพวก	จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 247, มาตรา 249

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 146, มาตรา 153

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า ตามคำร้องของจำเลยที่ 1 มิได้กล่าวว่าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ดำเนินการบังคับคดีฝ่าฝืนกฎหมาย จำเลยที่ 1 จึงไม่มีสิทธิขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาด จำเลยที่ 1 ฎีกาว่า จำเลยที่ 1 ไม่ทราบวันขายทอดตลาด เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และเจ้าพนักงานประเมินราคาทรัพย์ได้ประเมินราคาทรัพย์ผิดพลาดไม่เป็นธรรม ฎีกาจำเลยที่ 1 มิได้โต้เถียงว่า จำเลยที่ 1 มีสิทธิร้องขอให้ศาลเพิกถอนการขายทอดตลาดได้ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ไม่ชอบด้วยข้อกฎหมายอย่างไร จึงไม่ใช่เป็นการโต้แย้งคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ถือเป็นฎีกาที่ไม่ขัดแย้งทั้งข้อเท็จจริงที่จำเลยที่ 1 ยกขึ้นฎีกาเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้วในศาลอุทธรณ์ฎีกาของจำเลยที่ 1 ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 153

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยทั้งสองเด็ดขาด และพิพากษาให้จำเลยทั้งสองเป็นบุคคลล้มละลาย เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ดำเนินการขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของจำเลยที่ 1 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2532 ในราคา 2,800,000 บาทและ 2,400,000 บาท ตามลำดับ

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องว่า ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างแต่ละแปลงขายทอดตลาดต่ำกว่าราคาตลาดตามความเป็นจริงซึ่งควรจะขายทอดตลาดได้แปลงละ 3,700,000 บาท เพราะที่ดินตั้งอยู่ในเมือง การเดินทางก็สะดวก และจำเลยที่ 1 ไม่ทราบการขายทอดตลาดครั้งนี้ ขอให้มีการสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาด และดำเนินการขายทอดตลาดใหม่

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยื่นคำคัดค้านว่า เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสูงกว่าราคาประเมินของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ และราคาประเมินของเจ้าพนักงานประเมิน สำนักงานวางทรัพย์กลาง กรมบังคับคดีซึ่งเป็นราคาพอสมควรแล้ว ทั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้แจ้งกำหนดวันขายให้จำเลยที่ 1 ทราบแล้ว จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องเพื่อประวิงการบังคับคดีล้มละลาย ขอให้ยกคำร้อง

โจทก์ยื่นคำคัดค้านว่า การขายทอดตลาดทรัพย์รายนี้มีผู้เข้าสู้ราคาได้ให้ราคาสูงกว่าราคาประเมินมาก จำเลยที่ 1 มิได้หาผู้ใดเข้าสู้ราคาให้ได้ราคาที่สูงกว่าราคาที่ขายทอดตลาดไปแล้ว การขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ถูกต้องตามกฎหมาย ขอให้ยกคำร้อง

ในวันนัดไต่สวนคำร้องขอเพิกถอนการขายทอดตลาด จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องขอเลื่อนการไต่สวน ศาลชั้นต้นสั่งในรายงานกระบวนการพิจารณาว่า พิจารณาคำร้องขอ

เพิกถอนการขายทอดตลาดและคำคัดค้านของโจทก์และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ แล้ว เห็นว่าคดีพอวินิจฉัยได้แล้วจึงให้งดการไต่สวนและนัดฟังคำสั่ง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้องขอเพิกถอนการขายทอดตลาดของ จำเลยที่ 1

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ให้งดไต่สวน ขอให้ศาลชั้นต้นดำเนินการไต่สวนต่อไป

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า ตามคำร้องของจำเลยที่ 1 มิได้กล่าวว่าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ดำเนินการบังคับคดีฝ่าฝืนกฎหมาย จำเลยที่ 1 จึงไม่มีสิทธิขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาด พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยที่ 1 ฎีกาว่า จำเลยที่ 1 ไม่ทราบวันขายทอดตลาดเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และเจ้าพนักงานประเมินราคาทรัพย์ได้ประเมินราคาทรัพย์พิพาทไม่เป็นธรรมฎีกาของจำเลยที่ 1 มิได้โต้เถียงว่า จำเลยที่ 1 มีสิทธิร้องขอให้ศาลเพิกถอนการขายทอดตลาดได้ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างไร จึงมิใช่เป็นการโต้แย้งคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ถือเป็นฎีกาที่ไม่ชัดแจ้ง ทั้งข้อเท็จจริงที่จำเลยที่ 1 ยกขึ้นฎีกา เป็นข้อที่มิได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้ว ในศาลอุทธรณ์ ฎีกาของจำเลยที่ 1 จึงไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติ ล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 153 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายกฎีกาจำเลยที่ 1

(เสมอ อินทรศักดิ์-บุญส่ง วรรณกลาง-วิทวัส อยู่วัฒนา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ